

Městský úřad Kadaň
odbor životního prostředí
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Datovou schránkou
V Praze dne 11.4.2023

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

obracíme se na váš úřad jakožto na povinný subjekt na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o sdělení níže uvedených informací, a to:

1. kolik pravomocných rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody z vodních zdrojů a rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení vodního díla v k. ú. **Loučná pod Klínovcem** a k. ú. **Háj u Loučné pod Klínovcem** bylo vydáno, přičemž v současné době jsou povolení na základě těchto rozhodnutí v platnosti, resp. jejich doba platnosti byla prodloužena a nadále trvá,

a u každého z těchto rozhodnutí:

2. o jaký typ zdroje se jednalo (průzkumný vrt, studna),
3. jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m³/měsíc, m³/rok,
4. počet měsíců odběru v roce,
5. platnost vydaného povolení,
6. jaká byla hloubka vrtu,
7. jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu,
8. jaký byl účel povolení a druh odběru.

Pro vyloučení všech pochybností uvádíme, že všechny požadované informace se vztahují k rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody z vodních zdrojů v k. ú. Loučná pod Klínovcem a k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.

Tyto informace je možné zaslat do naší datové schránky ID DS: 4akc4hs.

Za poskytnutí předem děkujeme.

S pozdravem,

Astone Management, s.r.o.
IČO: 026 48 628
se sídlem Nekázanka 880/11, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena Ing. Filipem Postávkou, jednatelem



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00NM0KA

Č.j. : MUKK/17953/2023
Spis. zn. : ŽP/ 144/2023/Slav
Sp.z./Sk.z. : 84.1./S5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 17. 4. 2023

Výzva k upřesnění žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 11. 4. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKK/17953/2023, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost od společnosti Astone Management, s.r.o., IČ: 026 48 628, se sídlem Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1 – Nově Město.

Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy bylo požádáno:

1. kolik pravomocných rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody z vodních zdrojů a rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení vodního díla v k.ú. **Loučná pod Klínovcem** a k. ú. **Háj u Loučné pod Klínovcem** bylo vydáno, přičemž v současné době jsou povolení na základě těchto rozhodnutí v platnosti, resp. jejich doba platnosti byla prodloužena a nadále trvá, a u každého z těchto rozhodnutí:
2. o jaký typ zdroje se jednalo (průzkumný vrt, studna),
3. jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m³/měsíc, m³/rok,
4. počet měsíců odběru v roce,
5. platnost vydaného povolení,
6. jaká byla hloubka vrtu,
7. jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu,
8. jaký byl účel povolení a druh odběru.

Pro vyloučení všech pochybností uvádíme, že všechny požadované informace se vztahují k rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody z vodních zdrojů v k. ú. Loučná pod Klínovcem a k. ú. Háj u Loučné pod Klínovcem.

Vzhledem ke skutečnosti, že je žádost formulována příliš obecně,

vyzýváme

dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k upřesnění žádosti a to konkrétně k jakému časovému úseku je informace požadována.

Pro upřesnění žádosti je dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení této výzvy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

1. Astone Management, s.r.o., Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00NPM1K

Č.j. : MUKK/20165/2023
Spis. zn. : ŽP/ 144/2023/Slav
Sp.z./Sk.z. : 84.1./S5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 5. 5. 2023

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 11. 4. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKK/17953/2023, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost od společnosti Astone Management, s.r.o., IČ: 026 48 628, Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Žadosti byly podány o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy bylo požádáno:

1. kolik pravomocných rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami – odběru podzemní vody z vodních zdrojů a rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a společném povolení vodního díla v k.ú. **Loučná pod Klínovcem** a k. ú. **Háj u Loučné pod Klínovcem** bylo vydáno, přičemž v současné době jsou povolení na základě těchto rozhodnutí v platnosti, resp. jejich doba platnosti byla prodloužena a nadále trvá, a u každého z těchto rozhodnutí:
2. o jaký typ zdroje se jednalo (průzkumný vrt, studna),
3. jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m³/měsíc, m³/rok,
4. počet měsíců odběru v roce,
5. platnost vydaného povolení,
6. jaká byla hloubka vrtu,
7. jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu,
8. jaký byl účel povolení a druh odběru.

Žádost byla na základě výzvy Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí ze dne 17. 4. 2023 pod č.j.: MUKK/17953/2023, ze strany žadatele doplněna a to dne 24. 4. 2023 pod č.j.: MUKK/20165/2023.

Na základě výše uvedeného sdělujeme následující:

K bodu č. 1

Vodoprávní úřad v současné době, tedy ke dni 11. 4. 2023 pro katastrální území Loučná pod Klínovcem a Háj u Loučné pod Klínovcem, eviduje 10 rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami k odběru podzemních vod, která jsou v platnosti.

K bodu č. 2

Výše uvedených 10 povolení se týká odběru podzemní vody ze studen.

Průzkumné vrty jsou povolovány v souladu s § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), tedy zde nedochází k povolení nakládání s podzemními vodami, jejich odběru podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, k tomuto dochází až při povolování

stavby studny. Vzhledem k této skutečnosti není pro průzkumné vrtý možno sdělit informace k bodu 3 až 8, jelikož se v rámci povolení průzkumného vrtu nejedná o povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad v současné době, tedy ke dni 11. 4. 2023 pro katastrální území Loučná pod Klínovcem a Háj u Loučné pod Klínovcem, eviduje 7 rozhodnutí (průzkumný vrt) podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, která jsou v platnosti.

K bodu č. 3 až 8

Rozhodnutí č. 1

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	max. 0,2 l/s
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	po dobu životnosti vodního díla
jaká byla hloubka vrtu	:	8 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	pro rekreační objekt

Rozhodnutí č. 2

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	max. 0,15 l/s; 120 m ³ /měsíc; 1 440 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	po dobu životnosti vodního díla
jaká byla hloubka vrtu	:	25 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zásobování rekreačního objektu

Rozhodnutí č. 3

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,4 l/s; max. 0,5 l/s; 120 m ³ /měsíc; 530 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	4
platnost vydaného povolení	:	do konce roku 2030
jaká byla hloubka vrtu	:	8 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zásobování objektu užitkovou vodou

Rozhodnutí č. 4

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,05 l/s; max. 0,05 l/s; 133 m ³ /měsíc; 1 600 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	do konce roku 2030
jaká byla hloubka vrtu	:	17 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zásobování

Rozhodnutí č. 5

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,0084 l/s; max. 0,2 l/s; 22 m ³ /měsíc; 260 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	5
platnost vydaného povolení	:	po dobu životnosti vodního díla
jaká byla hloubka vrtu	:	30 m

jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zásobování

Rozhodnutí č. 6

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,0044 l/s; max. 0,2 l/s; 11,5 m ³ /měsíc; 138 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	po dobu životnosti vodního díla
jaká byla hloubka vrtu	:	29 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zdroj pitné vody

Rozhodnutí č. 7

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,3 l/s; max. 0,4 l/s; 57 m ³ /měsíc; 680 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	do konce roku 2035
jaká byla hloubka vrtu	:	45 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zdroj pitné vody

Rozhodnutí č. 8

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,7 l/s; max. 0,9 l/s; 1 840 m ³ /měsíc; 22 075 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	do 21. 1. 2029
jaká byla hloubka vrtu	:	30 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zásobování obyvatel

Rozhodnutí č. 9

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,18 l/s; max. 0,21 l/s; 465 m ³ /měsíc; 5 475 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	do konce roku 2029
jaká byla hloubka vrtu	:	28 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	pro stávající systém výroby technického sněhu

Rozhodnutí č. 10

jaké bylo povolené čerpané množství – prům. (l/s), max. (l/s), m ³ /měsíc, m ³ /rok,	:	prům. 0,0016 l/s; max. 0,3 l/s; 4,2 m ³ /měsíc; 50 m ³ /rok
počet měsíců odběru v roce	:	12
platnost vydaného povolení	:	do 6. 3. 2041
jaká byla hloubka vrtu	:	30 m
jaká byla výška ustálené hladiny vody ve vrtu	:	- *
jaký byl účel povolení a druh odběru	:	zdroj individuálního zásobování a závlaha zahrady

* Vzhledem k tomu, že uvedeným rozhodnutím nepředcházelo udělení souhlasu k realizaci průzkumného vrtu, toto je v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ukořteno až po novele zákona z 1. 1. 2019 a to v § 17 odst. 1 písm. i), není možné uvést výšku ustálené hladiny vody ve vrtu.

Poznámka:

K povoleným průzkumným vrtům můžeme tedy pouze sdělit předpokládanou hloubku.

Souhlas č. 1

předpokládaná hloubka vrtu	:	do 60 m
----------------------------	---	---------

Souhlas č. 2

předpokládaná hloubka vrtu – 2 vrty	:	do 100 m
-------------------------------------	---	----------

Souhlas č. 3

předpokládaná hloubka vrtu	:	do 100 m
----------------------------	---	----------

Souhlas č. 4

předpokládaná hloubka vrtu	:	do 100 m
----------------------------	---	----------

Souhlas č. 5

předpokládaná hloubka vrtu	:	do 100 m
----------------------------	---	----------

Souhlas č. 6

předpokládaná hloubka vrtu	:	do 100 m
----------------------------	---	----------

Souhlas č. 7

předpokládaná hloubka vrtu	:	do 70 m
----------------------------	---	---------

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-


Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

1. Astone Management, s.r.o., Nekázanka 880/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město